

מסורת הש"ס

(א) לעיל ד, (ב) לעיל עא; לקמן קה, (ג) זיל רבא, (ד) עירובין (נא, (ה) זיל רבא, (ו) כרימות יג: שטות כד: ימות לה, (ז) זיל שאין, (ח) כמ"ל: כ"ג: דלן, (ט) וינין מוס' לעיל ד: ד"ה אלא א"ר יוסף ומוס' עירובין נא. ד"ה זרק ומת,

הנהגות רב"ח

(א) רש"י ד"ה קלטת אחר וכו' וכונו, י"ב ע"ל בזה ה סוף ע"ל:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה והוציאו דאמר דבליעתו היו תחת ע"ל יא ע"ל מדיה לא עמוד: בא"ד וחשיב מונח ברה"ע ע"ל דף ו ע"ל מדיה המס:

מוסף רש"י

חובא סוף ומסכת

מוסף תוספות

א. דהוי עיקר החיוב. מוס' הלא"ה. ב. ולא נחביון לזרזק שם. מוס' הלא"ה. ג. וא"כ הוי במקום ארבע. ער"ל. ד. שרצנו שיאכלנו הכלב או שישורף היצן בכבשן. מוס' לעיל ד: ה. דהיה ליה למיתני ואם הוציאו חיוב. מוס' יעמוד לו. ו. חמא לרי' מאיר מה ענין אכילה אצל שאר חטאות ולא אתו בהדי הדדי בדשאר חטאות מחייב בהנאת גורנו ובשבת בעיני הנהגה בתוך מעיר, דנמוך לו היה יכול לומר אם עשה מלאכה בשבת חיוב. מוס' יעמוד לו. הילך נראה לפרש דהנאך. מוס' הלא"ה. וא"ת מה שר"י חזק לענין אכילה דהא לא אתו בהדי הדדי דחיוב אכילה בהנאת גורנו והוצאה לא מחייב עד עד דניח גופו דהנהגה בעיני, וי"ל דאכילתו זו הנהגתו וכי' וא"ת מ"מ לא אתו בהדי הדדי דחיוב אכילה חל בבית הבליעה דחיוב הוצאה אל חל עד דנחת במעיר וי"ל. עומק' על גהנון כמקומת י. נסס מוס' תלמוד. ו. הוציא דיו לכתוב ב' אותיות וכתבן כשחור מחלך חיוב. מוס' לעיל יא. ו. והבא נמי בליעתו זו היא הנהגתו. מוס' הלא"ה. ט. א. הוי מן מקום פטור דכיון דהוי ברשות הרבים. מוס' הלא"ה. ט. ולא מוס' לבני רשות הרבים. מוס' הלא"ה. ויני' מהש"ל.

רבינו חננאל

הזורק ונוכר לאחור שיצאת מידו שריא שבת. קלטת אחר או קלטת כלב או שנשרפה פטור כו'. נמצא דמותרנין אינו חיוב כו' ונראה טעם זה. ונראה שכן. עד שתהיה מתחלת המלאכה עד תשלום המלאכה בשונג. אבל אם היתה לו ידיעה אחר שגגה קודם תשלום המלאכה, (ושלמה) בידיעה פטור, כדנתן עד [שתהיה] תחילתו וסופו שגגה. ודיקתו מירשד דמותרנין דקתני הזורק ונוכר לאחר שיצאת מידו, קלטת אחר פטור וכן אכל קלטת כלב וכן אם נשרפה פטור, טעמא מאי פטור משום דלא נעשת מחשבת הא עם נהא במקום שהיתה מחשבתו בעת שזרקוה. חיוב הוצאה שנוכר לאחר שיצאת מידו, הנה היתה לו ידיעה אחר שגגה וחיוב. ופריך רב כהנא סיפא דקתני עד שתהא תחילתו וסופו שגגה אתאן ללכתא ומנא. פי' קנה קשור בחוט

ארוך כשיזרקנו לא יאבד אלא מושך בחוט והוא נמשך אחריו, כי האי גונא בעינן תחילה וסוף שגגה שאע"פ שזרקו כיון שזוכר קודם שינחו יכול להחזירו. אבל כגון אבן שכיוון שיצאה מידו אינו יכול להחזירה אע"פ שנחה אחר זכירתו חיוב. ודחינן לכתא ומנא איתא בידו לכל [ו]איתא בידו אינא זריקה. ופריך רב כהנא כגון שזרק זה הקנה לעשות חבורה, וקמ"ל עד שתשעה חבורה נמשכת שגגה. ונראה טעם זה. ופריך רבה כי בעינן תחילה וסוף שגגה במעביר אבל בזרק לא, ודישא דהא מותרנין בזורק. ואקשינן עלה והא כי קתני זה הכלל כל חיובי חטאות כו' אוריקה הוא דקתני. ונראה דרבה. ופריך רבא מותרנין דתני קתני, חזא הזורק ונוכר לאחר שיצאת מידו אע"פ שנחה במקום מחשבתו פטור, ודאם לא אלא נוכר וקלטת אחר או כלב או נשרפה פטור ולא תאבעידא מחשבתו. ור' (דריבא) [דנבא] והא דרב אשי נמי לא איפריכו, מיתו רב אשי דיקי הכי כיון דמותרנין כוליה לענין שונג היא, דבבא ודישא קתני ונוכר, ומציענא נמי הזורק לעשות חבורה ונוכר, ובסיפא כולל זה הכלל כל חיובי חטאות כו'. הילך מותרנין כולה בשונג היה לא לענין כח היא, אלא חסורי מחסרה והכי קתני הזורק ונוכר לאחר שיצאת מידו וקלטת אחר או כלב או נשרפה פטור, ולא תחת כוונת שחור ושבת אבל לא חזר ושבת פטור שכל חיובי חטאות אין חיבינן עד שתהא תחילתו וסופו שגגה. **פולוגא** דרבה ורבא בשתי אמות בשונג וכו' אמות במזיד וכו' אמות (בזורק) [בשונג], ולא איפרישא בהדיא אי בזורקי [ארן] במעבירי היא. ודברי הכל [ארן] כפולוגא דרבין גמליאל וחכמים פליגי, דרבין הכותב ב' אותיות בבי' העלימות נאחד בשחרית ואחת בין הערביים, רבין גמליאל מחייב וחכמים פוטרי, ואילו התם כתב אתה אחת חטא שחור בהעלם אחד ונחת לו שריא שבת

בתנ"י הוורק. בשונג: ונוכר. שהוא שבת: **מאחר שיטסה**. האנן מידו וקודם שנתנו: **קלטת אחר**. קס"ד לאחר שזוכר זה קלטת אחר הוי להו שנים שעשאוה וכונו (א) שנעקר ממקומו וקבל או שקלטת כלב צפיו דלא היא הנחה דבעינן מקום ד' פטור: **גב' ופרנין** הא

נחה. לסוף ד' צרה"ר חיוב ואע"ג

דנוכר צין עקירה להנחה והא קמי סיפא זה הכלל כו'. **סיפא**. דקתני עד שמהא תחלתו וסופן שגגה: **אסאן לנסא ומיסנא**. לכתא עך קטן שכפוף ראשו וזרין לממורים נושא"ס דרדורים של יין שמתוצין אותו שגני עקלים שהדרדורים תלויין בזה משני יזיד החמור ומחזרים צו הדרדורים שיזינון או חל וכו'. **ומסנא**. חבל. כלומר לא מיתוקמא סיפא אלא בזורק לכתא הקשור בחבל קטן כדרכו ואחוז

החבל צידו וכשנוכר היה צידו לאחוז החבל ולעכב זריקת הלכתא שלא תנוח הלךך מחילתו שונג וסופו מיד פטור אבל זרק צרור וחסך שכשנוכר אין צידו לעכבו כוליה שונג הוא ונוכר דקתני צרשא אשמעינן צרומא דלף על גב דנוכר לא מייפטר מחטאת אלא"כ קלטת אחר או כלב: **ופרנין לנסא ומסנא אוגודו צידו**. ואפילו כוליה מילתא שונג לא מייחייב דאין כאן זריקה: **גנון שנסנין לעשום חצורה**. בתחלתו בשגגת שבת ונוכר

עד שלא נעשית החצורה ולעולם צלכתא ומיתנא וכגון שנחמיון לעשות חצורה כו' דלאי משום זמירה הוא דמיפטר שהיה צידו להחזיר נמלא סופו וזון הא לא נוכר חיוב ואע"ג דלאגדו צידו דמיוציה לאו משום זריקה הוא אלא משום חצורה: **הא צהדיא קטני לה**. צממתנין זה הכלל ע"כ מיליתא אחריתי אתא: **אלא אמר רבא**. זה הכלל למעביר ארבע אמות צרה"ר ונוכר קודם שהעבירו ד' אמות אלא שהיה צידו לעמוד במקום שזוכר אבל זורק לא מייפטר צמירה: **והא כי קטני זה הכלל אוריקה פני לה**. דאיירי לעיל מנייה בזורק לעשות חצורה ואי סתם זורק זה מייפטר צמירה היכי ממני גבי זה הכלל: **אלא אמר רבא**. רישא מילי מילי קמני לה ומרמי קמני הזורק ונוכר אי נמי לא נוכר וקלטת אחר כו' והדר תני כללא לאתוי מעביר: **חסורי מחסרה וכו'**. ולעולם חלא קמני: **שחור ושבת**. קודם שנתנו דהוה ליה מחילתו וסופו שגגה ואשמעינן נוכר דנתנו לא לרצותא דלע"ג דהוא ידיעה צינתיים מייחייב דלע"ג ידיעה לחצי שיעור דהיינו (א)כאין צידו להחזיר: **ה"ג של חיובי חטאות כו'**: **איסמר צ' אמום בשונג צ' אמום צמוד צ'** **אמום בשונג רבה אמר פטור רבא**

אמר חיוב. שמי אמות צמוד שזוכר לאחר שמי אמות ראשונות וחזר ושבת צב' האחרונות: **דר"ג** לקמן בפרק הצנוה: **הסס די גמר שיעורא בשונג גמר**. הכותב צ' אותיות צב' העלמות דמחייב צה ר"ג צאות השניה נגמר השיעור ואף הוא בשונג אבל ההא צבתי למעניות שהן צמוד נגמר דמפרש ואזיל לא במעביר וסמי למעניות מויד: **שונג הוא**. שגרי אין צידו לעכבה וכיון שחזר ושבת חיוב צלל דלא נצמרה: **מלאכה עד שעת הנחה שהיה לקוף וצנאנו**: **אלא כמעביר**. וכוין וצידו לעמוד צסוף (א) אמות האלמעניות אשתכח דגמר שיעורא צנמרה: **הסס הוא דצידו**. שלא לחזור ולכתבו השניה הלךך כי חזר ושבת הוא לה שגגה אחריתי ולא נצמרה לקמייתא: **אבל הכא אין צידו**. להחזיר כשזוכר

דמפרש ואזיל בזורק הלךך כולה חלא שגגה היא ומר אמר חלא ומר אמר חלא ולא פליגי: **צפי כצנאן**. ונשרפה צלהצבת: **הכא דא מיווין**. מחשבתו משויא ליה מקום דהא לחשציה: **אכילה אהס**. זית אחד: **ד' חטאות**. משום חלצ משום נותר משום אכילת יוה"כ משום טומאת הבוקר ואלכ קדש: **ואשם מעילות**. דאפילו הוא כהן גבי אימורים זו הוא: **אף אס סיוס שבת כו'**. ומשום יוה"כ לא מייחייב צהנאא דקסבר אין עירוב והואלא ליוה"כ (וימא טו: א): **אינו מן השס**. אין חטאת זו משום אכילה אלא משום הוצאה: **ואמאי**. מייחייב משום הוצאה לדברי הכל

הא אין דרך להוציא צפה: **מחשצטו**. שזרין לאוכלה צהלימות ואחשצבה להוצאה זו צפיו:

הזורק פרק אחד עשר שבת

קב.

סיפא אתאן לאכתא ומירתא. אכל רישא מיירי צלא לכתא ומיתנא ויה"ה אפילו צלא נוכר פטור כיון שקלטת כלב או נשרפה והא דנקט נוכר לאשמעינן דאפילו צנוכר דוקא קלטת כלב או נשרפה פטור משום דלא נחה הא נחה חיוב: **אלא אמר רבא במעביר**.

והואל דחצורה איירי צלכתא ומיתנא והאין רי"י יודע למה הוזכר להשמיענו היאל דחצורה מנה לי חצורה מה לי מעביר וכן לרצא דקאמר תרמי קמני אמאי מנא היאל דחצורה כיון דתנא דמ"ש: **רב אשי אמר חסורי מחסרא כו'**. אין זה משא חסורי מחסרא דמשנה כמו שהיה שנויה יש לפרש קן אלא כך לפרשה קאמר צלצון חסורי מחסרא:

ובמאי אי בזורק שונג הוא. אע"ג די גמר שיעוריה צמוד גמר מ"מ כיון דצמיתלת זריקה"ה הוי שונג ואין יכול להחזירה ובהנחה נמי שונג הוא חשיב כאלו מתחלה ועד סוף הוא חלא חלה שגגה:

אמר רבא זרק כפי כבא. ל"ג ומהו צפי כלצ דנמה שמעמ מעצמה"ב כדא"ר יוחנן צפ"ק (לעיל דף ה.) זרק חפץ ונה לתוך ידו של צמירו חיוב ומסיק דקמ"ל אף על גב דלא לחשציה לדיה"ב והכא מסיק דאף כמיון ומחשצתו משויא ליה מקום"ט:

רבי מאיר אומר אם היתה שבת והוציאו פניה כו'. פי' צקווקטס דלהכי נקט אס היתה צבת"ל למשום יוה"כ לא מייחייב דאין עירוב והואלא ליוה"כ ולא הואל מסקנא הכי צפרק אמרו לו (כרימות דף יג.) דלדמו דכדי רפרס שהיה מפרש כן ומסיק דנקט שבת כדי להרצות צחטאות ולחייבו אף משום צבת (ויזה"ס):

והוציאו פניה כו'. יכולו צדיה דהדי קא אתו צדלעיתו הואל הנחה אע"פ שמהלך כדאמרין (לעיל דף פ.) לכתצניז וז הואל המחמין"א ואע"ג דפיו למעלה מי' ואינו רחצ ד"ש צטל הוא אגב רה"ר ולא דמי לצוכיאר צריעה דלאמר צריס פריקין (לעיל דף טו:) דצמקוט פטור קא אזיל דהסם מקוט צציעות הוה טפי' דמי לטרסקל דלאמר צפ"ק (דף ה.) דלמטה מי' הוי רה"ר והכא אפילו למעלה מי' צטל אגב רשות הרצים ועוד דמעביר למעלה מי' כלמטה (ומשעי מונח צרשות הרצים:

הדרן עלך הזורק

הא אין דרך הוצאה בכך אלא כיון דקא מיכוין מחשבתו משויא ליה מקום הכא נמי כיון דקא מיכוין מחשבתו משויא ליה מקום:

הדרן עלך הזורק

לרבנן דפטרי תתם, דאילו התם לענין הכותב ב' אותיות בבי' העלמות היה צידו שלא לכתוב את שניה, וכיון שחזר ושבת אין השניה מצטרפת עם הראשונה, אבל הכא כיון שזרק יבש וזריקתו ללכת שש אמות, כיון שאין צידו להחזיר את הזורק ואקבע מהן בשונג, אע"פ שיש ביניהן שתיים שחייב בשונג הרי ארבעה מצטרפות וחיוב עליהן. ורבא לא מחייב אבל אזורק דהא אומר תתם התם וצדו דצידו אבל הכא לאו צידו, ואילו מעביר צידו הוא. ויתאול לררבה דפטרי במעביר, ויתאול לררבה דמחייב בזורק. **רבא זרק ונחה בפי הכלב או בפי הכבשן** כיון שחזר. אוקימנא כיון שחזר היתה מחשבתו מעיקרא לנוח בפי הכלב או בפי הכבשן, ומותר דקתני קלטת אחר או כלב או שנשרפה פטור ביולא איכוון לכך ומשום דלא נעשית מחשבתו הוא דפטור. ואע"ג דבעינן עקירה והנחה במקום ד' ופי' הכלב אין בו ד', כיון דאחשביה ליה חלא כאלו אית ביה ד'. ומסייע עלה לרב ביבי מהא דתנן בכריתות פרק אמרו לו שנים אכלת חלב חלב אוכל אכילה אחת וחיוב כו', קתני מיהא שאם הוציאו ואכלו חיוב ואע"פ שלא תניחו צ"ג מקום, ולא כיון שחזר עקרו והניחו בתוך פיו חיוב. ואקשינן והא אין דרך חיוב הוצאה בכך, כלומר אין דרך החיוב אלא בעקריה במקום ד' והנחה במקום ד', אלא כיון דאחשביה לאחזריה בפיו מחשבתו משוי לפיו כאלו מקוט ד' על ד' הוא. ה"נ כיון דאחשביה לפי כלב או לפי הכבשן מחשבתו משויא ליה מקום. ולא פליגי רבנן עליה דר"ם שחיוב אלא כן אמרו לו אינו [מן] השס, כלומר מי מניין ד חטאות אכילה, אבל הוצאה לאו משום אכילה חיוב אלא משום הוצאה. ובהחזויא תפילין נמי אמרינן דכיון דאחשביה הוה ליה מקום:

הדרן עלך הזורק

עין משפט נר מצוה

ב א מ"י פ"א מה' שבת הלכה יע ופי"ג מה' שגגות הלכה א סמג ענין יג:
ב מא ב מ"י פ"ג מה' שבת הלכה יע סמג לאין סה:
בב ג ד מ"י פ"ו מה' שגגות הלכה ח:

בג ה ו מ"י פ"ג מה' שבת הלכה יג:
בד ז מ"י פ"ו מה' שגגות הלכה ד:

רבי נסים גאון

אפי' לרבנן גמליאל דאמר אין ידיעה לחצי שיעור. בסוף פ' הבבנן [דף קה] חלק רבן גמליאל סבר בין ההכמלים בככות שתי אותיות בשתי העלמות. ובגמ' גרסי במאי קמילפני רבין גמליאל סבר אין ידיעה לחצי שיעור, וכבר פירשנו אותה בפרק כלל גדול [דף קב]. אמר רב ביבי בר אבאי אף אגן נמי תנינא יש אוכל אכילה אחת וחיובי עליה ארבעה חטאות ואשם אחד. ומשכחת לה במסכת כריתות בפרק אמרו לו אכלת חלב וזין [דף יג] ופירשו ד' חטאות בכו' על עיקר המשנה שבתחלתו זו המסכת, שלושים ושש כריתות בתורה ואלו הן טמא שאכל את הקודש והאוכל חלב ודם ונותר ופיגול, והאכל והעושה מלאכה ביום הכפורים כו', ואמרו על אלו חיבינן על דונתן כרת ועל שגגתם חטאת. ומי שאכל חלב והוא נותר מן הכפורים ביום הכפורים חיוב חטאת משום טמא שאכל את הקודש וטומאת תולב וטומאת משום אוכל נותר [הכפורים חור ד' חטאות, וחיובי אשם מעילות כמו שאמר המכור (ויקרא ה) נפש כי תמולו מעל ב' חטאת בשגגה, וכדתנן (משלי דף יח) הנהגה שהו דפרוטו מן הקודש מעל, ואילו היה שחור ואכל את הקודש בשגגה נתחייב אשם מעילות.

פליק פרק הזורק

רבינו חננאל (תוסף)

וחזר ונעלם ממנו וכתב את שניה שהוא חצי שיעור, ואמרין כלל גדול אמר רבינו כגון שיהיה לו ידיעה בנתיים ורבן גמליאל היא דאמר אין ידיעה לחצי שיעור. אבל הכא אע"פ דהני ד' אמות דשונג בבי' העלמות הן לא דמיא להחם, אלא אכא אם מעביר הוא שהעביר שש אמות בבת אחת עלה אמר רבה פטור, כגון שהעביר אמתיים בשונג, ואלתו נוכר והעבירי אמתים אחרות במזיד, ואלתו שכת העבירי אמתים אחרות בשגגה. אמר רבה כגון זה אפילו דמאן דמחייב התם, כגון שכתב אתה אחת בשגגה ולא כתב כלום ונוכר ושבת וחזר וכתב את אחרת, בהא מחייב רבן גמליאל יכדי גמר שיעורא דחייבא ב' אותיות בשונג גמר, אבל הכא דאינון שתי אמות ב' פעמים ב' אמצעיות שהן גמר ד' אמות שיעור החיוב במזיד הוה שנמצאת ידיעה מוסקת. ורבה דפטור לא פטר אלא במעביר דקאמר, אבל הכא כי קא גמר שיעורא במזיד בייחוי קא גמר. ואילו זורק כיון שהיתה תחילת הוריקה בשונג אע"פ שגורע לו לאחר שיצאת מידו כיון שאין צידו להחזיר לא חשיב מויד, וואו זורק הוא, עליה אמר רבא חיוב כגון שזרק שש אמות בבת אחת, בתחילה היה שכת וכשהגיע החפץ ליד אמות נוכר וכשהגיע בסוף ד' אמות רבא כגון זה חיוב, ואפילו לרבנן דפטרי תתם, דאילו התם לענין הכותב ב' אותיות בבי' העלמות היה צידו שלא לכתוב את שניה, וכיון שחזר ושבת אין השניה מצטרפת עם הראשונה, אבל הכא כיון שזרק יבש וזריקתו ללכת שש אמות, כיון שאין צידו להחזיר את הזורק ואקבע מהן בשונג, אע"פ שיש ביניהן שתיים שחייב בשונג הרי ארבעה מצטרפות וחיוב עליהן. ורבא לא מחייב אבל אזורק דהא אומר תתם התם וצדו דצידו אבל הכא לאו צידו, ואילו מעביר צידו הוא. ויתאול לררבה דפטרי במעביר, ויתאול לררבה דמחייב בזורק. **רבא זרק ונחה בפי הכלב או בפי הכבשן** כיון שחזר. אוקימנא כיון שחזר היתה מחשבתו מעיקרא לנוח בפי הכלב או בפי הכבשן, ומותר דקתני קלטת אחר או כלב או שנשרפה פטור ביולא איכוון לכך ומשום דלא נעשית מחשבתו הוא דפטור. ואע"ג דבעינן עקירה והנחה במקום ד' ופי' הכלב אין בו ד', כיון דאחשביה ליה חלא כאלו אית ביה ד'. ומסייע עלה לרב ביבי מהא דתנן בכריתות פרק אמרו לו שנים אכלת חלב חלב אוכל אכילה אחת וחיוב כו', קתני מיהא שאם הוציאו ואכלו חיוב ואע"פ שלא תניחו צ"ג מקום, ולא כיון שחזר עקרו והניחו בתוך פיו חיוב. ואקשינן והא אין דרך חיוב הוצאה בכך, כלומר אין דרך החיוב אלא בעקריה במקום ד' והנחה במקום ד', אלא כיון דאחשביה לאחזריה בפיו מחשבתו משוי לפיו כאלו מקוט ד' על ד' הוא. ה"נ כיון דאחשביה לפי כלב או לפי הכבשן מחשבתו משויא ליה מקום. ולא פליגי רבנן עליה דר"ם שחיוב אלא כן אמרו לו אינו [מן] השס, כלומר מי מניין ד חטאות אכילה, אבל הוצאה לאו משום אכילה חיוב אלא משום הוצאה. ובהחזויא תפילין נמי אמרינן דכיון דאחשביה הוה ליה מקום:

הדרן עלך הזורק